



Nr. 33 Kabinettsitzung vom 19. Dezember 1923, 11 Uhr

R 43 I/1390 , Bl. 246-253

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, RWährungskom. Schacht, Generalkom. Schmid; StS Bracht, Meissner, Weismann, Schroeder, Müller, Trendelenburg, Joel, Hagedorn; MinDir. Kempner, Spiecker, Ritter, Schäffer; Gesandter Ritter; MinR Markull, Sarter, Kiep, Zarden; RegR Sabath; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Ernennung von Kommissaren für die Untersuchungen in Thüringen.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Regelung des Dienstes am 24. Dezember 1923. [...]*
3. *Mitteilungen über beschlüsse des Reichstagsausschusses zur zweiten Steuernotverordnung. [...]*
4. *Verordnung betreffend Zuschlagsrecht zur Umsatzsteuer für das besetzte Gebiet.*
5. *Fahrpreismäßigungen für Kinderverschickung auf der Reichsbahn. finanzielle Aufwendungen der Reichsbahn für karitative Zwecke. [...]*
6. *Stellung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]*
7. *Tumultschädengesetz.*
8. *Eisenbahnnotverordnung.*
9. *Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitszeitgesetz*
10. *Außerhalb der Tagesordnung: Aufhebung des Gesetzes vom 17. Juli 1923 über Kündigungs-
verbot und Wiedereinstellungspflicht im besetzten Gebiet.*
11. *Rheinisch-westfälische Notenbank.*
12. *Einstellung der Zahlungen für die in Deutschland tätigen interalliierten Kommissionen. [abge-
setzt]*
13. *Entwurf einer zweiten Verordnung über Aussetzung der Zahlungen zur Erstattung der von der
englischen Regierung erhobenen Reparationsabgabe.*

14. *Fürsorge für die freien Berufe im besetzten Gebiet. [abgesetzt]*
15. *Ausführungsbestimmungen zur Personalabbau-Verordnung. [abgesetzt]*
16. *Entwurf einer Verordnung betreffend die Vereinfachung der Genossenschaftsbildung und die Förderung der Ödlanderschließung. [abgesetzt]*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Ernennung von Kommissaren für die Untersuchungen in Thüringen¹.

Der *Vizekanzler* bat den Justizminister und den Finanzminister, je einen Kommissar zu bestellen, die zusammen mit Reichskommissar Kuenzer nach Weimar reisen könnten.

Der *Reichsminister der Finanzen* ersuchte um Äußerung, ob grundsätzlich Bedenken dagegen beständen, daß er als Kommissar nicht einen Berliner Herrn, sondern einen Herrn des zuständigen Finanzamts mit der Aufgabe betraue.

Das *Kabinetts* hatte keine Bedenken. Die Ernennung der zwei Kommissare wurde zugesagt².

2. Außerhalb der Tagesordnung: Regelung des Dienstes am 24. Dezember 1923. [...]

3. Mitteilungen über beschlüsse des Reichstagsausschusses zur zweiten Steuernotverordnung. [...]

4. Verordnung betreffend Zuschlagsrecht zur Umsatzsteuer für das besetzte Gebiet.

Ministerialrat Markull trug den Inhalt der Vorlage vor³.

¹ Vgl. zum folgenden: Dok. Nr. 19, bes. Anm. 8.

² Am 23. 12. findet in der Rkai eine Besprechung zwischen StS Bracht und dem Vertreter Thüringens bei der RReg. Münzel statt. Nach dem Bericht Münzels vom gleichen Tage erklärt Bracht: „Bisher seien nur aus einigen Reichsministerien Beauftragte nach Thüringen geschickt worden. Diesen seien aus den bürgerlichen Parteien Klagen über die Thür. Reg. vorgetragen worden. Diese seien in Fülle auch bei den Reichsministerien persönlich vorgebracht worden. Sie beträfen vor allem die Finanzgebarung, die Personalpolitik und die Kulturpolitik. [Es folgt eine Aufzählung verschiedener Beschwerdepunkte.] Die Verhältnisse würden in der RReg. sehr ernst beurteilt. Die Bestellung eines Reichskommissars für Thüringen könne nur auf Grund des Art. 48 RV erfolgen. Der Militärbefehlshaber, auch der höchste Inhaber der militärischen Gewalt, könnten eine Landesreg. nicht absetzen. Man sei sich vielmehr einig, daß dies nur nach Art. 48 RV geschehen könne. Eine EntschlieÙung, in solcher Weise auf Grund dieser Bestimmung vorzugehen, liege noch nicht vor. Sie sei wohl vorerst auch nicht zu erwarten. Der Staatssekretär [Bracht] glaube umso weniger, daß man das schwere Geschütz des Art. 48 aufheben [!] würde, als im ganzen Reiche jetzt doch offenbar eine gewisse Beruhigung Platz gegriffen habe. Jedenfalls würde die Einsetzung eines Reichskommissars nicht stattfinden, ohne daß die Thür. Reg. vorher in Kenntnis gesetzt werden würde. Es sei vielmehr anzunehmen, daß die RReg. zunächst versuchen würde, den gegen die Thür. Reg. erhobenen Beschuldigungen nachgehend die Dinge zu klären. Denn es seien der RReg. Einzelheiten, vorläufig als Behauptungen, vorgetragen worden, die sie in keiner Weise für vertretbar erachten könnte. Die Klärung würde die RReg. wahrscheinlich durch Entsendung von Kommissaren auf Grund des Art. 15 RV, vielleicht aber auch durch Verhandlungen mit der Thür. Reg. hier in Berlin herbeizuführen versuchen. Der Staatssekretär riet mir, ich möchte meiner Regierung empfehlen, dem Wunsche der RReg., die Klärung des Sachverhalts herbeizuführen, möglichst entgegenzukommen.“ (Münzel an MinPräs. Frölich, 23.12.23, Abschr. an StS Bracht, R 43 I/2314, Bl. 268-270).

³ Am 18. 12. übersandte das RFMin. als Kabinettsvorlage den Entwurf einer „VO über Zuschläge zur Umsatzsteuer in den besetzten Gebieten und in den Einbruchgebieten“ auf Grund des Ermächtigungsgesetzes. § 1: Die Umsatzsteuerpflichtigen, für deren Veranlagung ein Finanzamt des besetzten Gebiets zuständig ist, haben auf die in den Monaten Januar, Februar, März 1924 fälligen Vorauszahlungen einen Zuschlag zur allgemeinen Umsatzsteuer in Höhe von ½% zu zahlen. § 2: Von dem Aufkommen der Zuschläge erhält jedes Land den Teil, der in seinem Gebiet erhoben ist. Die Länder haben das Aufkommen an die Gemeinden des besetzten Gebiets zu verteilen. Den Verteilungsmaßstab bestimmen die Landesregg. In der Begründung heißt es: „Die finanzielle Notlage der Gemeinden im besetzten und Einbruchgebiet erfordert zu ihrer Überwindung außergewöhnliche Maßnahmen. Da die Finanzlage ein Eingreifen mit Reichsmitteln ausschließt, bleibt nichts übrig als die Erschließung einer eigenen Steuerquelle von einiger Ergiebigkeit für die Gemeinden“ (R 43 I/190, Bl. 326 f.).

Der *Reichsminister der Finanzen* fügte hinzu, daß der gleichmäßige Zuschlag auf Anregung des Preussischen Innenministers ⁴ im Einverständnis mit den Vertretern des besetzten Gebietes vorgesehen worden sei. Ihm selbst sei das freie Zuschlagsrecht ⁵ lieber, da dadurch den Gemeinden eine größere Verantwortung für ihr Finanzgebaren auferlegt werde. Die Bedenken gegen das freie Zuschlagsrecht seien aber außerordentlich groß; insbesondere würden dabei lediglich einige größere Städte des besetzten Gebietes ausreichende Einnahmen erzielen.

Generalkommissar Schmid empfahl, vor einer Beschlußfassung nochmals den Wirtschaftsausschuß der besetzten Gebiete in Köln zu hören.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt es nicht für zweckmäßig, die Vertreter der besetzten Gebiete in Köln zu hören, war aber damit einverstanden, daß die Frage am Freitag den hier in Berlin anwesenden Vertretern nochmals zur Beratung vorgelegt werde ⁶.

Das *Kabinet* war damit einverstanden.

5. Fahrpreismäßigungen für Kinderverschickung auf der Reichsbahn. finanzielle Aufwendungen der Reichsbahn für karitative Zwecke. [...]

6. Stellung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]

7. Tumultschädengesetz.

[Das Kabinet stimmte der Vorlage zu ⁷.]

8. Eisenbahnnotverordnung ⁸.

Der *Reichsverkehrsminister* führte aus, daß es sich bei dieser Frage nicht darum handele, eine endgültige Stellungnahme des Kabinetts herbeizuführen, sondern ihm lediglich die Ermächtigung zu geben, Verhandlungen mit den Ländern über die Frage der Abtrennung der Reichsbahn als ein Sondervermögen einzuleiten. Die Vorlage enthalte die Grundsätze, die dabei vom Reichsverkehrsministerium eingehalten werden sollten.

⁴ Severing.

⁵ Vgl. den entsprechenden Antrag Adenauers in der Besprechung vom 7. 12. (Dok. Nr. 12, unter P. 1 und 9), den Gemeinden des besetzten Gebiets das Zuschlagsrecht zur Umsatzsteuer zu gewähren.

⁶ S. Dok. Nr. 34, P. 1.

⁷ Der vom RIM am 18. 12. vorgelegte Entwurf einer VO zur Abänderung des Gesetzes über die durch innere Unruhen verursachten Schäden (R 43 I/795, Bl. 85-87) bezweckt unter Hinweis auf die angespannte Finanzlage eine Beschränkung der Schadenersatzpflicht bei Tumultschäden. Die VO wird am 8.1.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 23); abgeändert durch die VO zur Überleitung der Tumultschädenregelung auf die Länder vom 29.3.24 (RGBl. I, S. 381).

⁸ In der Kabinettsvorlage des RVM vom 9. 11. heißt es: Der RFM habe dem RVM mitgeteilt, daß der Geldbedarf der RB nicht mehr aus allgemeinen Reichsmitteln gedeckt werden könne und daß die RB daher alsbald finanziell und verwaltungsrechtlich von der übrigen Reichsverwaltung losgelöst werden müsse. Hierzu sei die RB nach Auffassung des RVM nur unter folgenden Voraussetzungen in der Lage: „1. Umstellung der Organisationsform der RB zur Ermöglichung der Wirtschaftsführung in stärkster Anlehnung an die Grundsätze der Privatwirtschaft. 2. Befreiung von jeder Rücksichtnahme auf andere Reichsressorts bei der Behandlung der Rechtsverhältnisse der Beamten, Arbeiter und Angestellten, insbesondere auf dem Gebiet des Besoldungs- und Lohnwesens. 3. Das neue Unternehmen darf nicht mit Schulden belastet werden, die die weitere Wirtschaft erschweren. 4. In der Zeit der Überführung in die selbständige Finanzwirtschaft müssen der RB bei dringendem Bedarf vom Reiche noch Mittel zur Verfügung stehen.“ Die RReg. möge sich mit diesen Richtlinien einverstanden erklären. Die gesetzliche Regelung über die neue Organisationsform der RB müsse spätestens zum 1.4.24 in Kraft treten. Bei den Verhandlungen über die Gesetzesvorlage werde der RVM den Wünschen der Landesregg. nach Möglichkeit Rechnung tragen (R 43 I/1048, Bl. 373). Den Entwurf einer „VO über die Schaffung eines Unternehmens ‚Deutsche Reichsbahn‘“, der die finanzielle Verselbständigung der RB vorsieht, übersendet der RVM erst am 24.1.24 (s. Dok. Nr. 82, P. 3).

Der *Reichsminister der Finanzen* befürchtete auf der einen Seite, daß der beabsichtigte Schritt zur Regelung der finanziellen Verhältnisse der Reichsbahn nicht ausreichen werde und hatte auf der anderen Seite Bedenken gegen folgende Punkte der Vorlage: a) Übergang aller Zuständigkeiten bezüglich der Reichsbahn auf den Reichsverkehrsminister, b) Darlehnsgewährung durch das Reich, c) Erstattung der Kosten für Rhein und Ruhr durch das Reich. Nur wenn in diesen Punkten Abänderungen dahingehend vorgenommen würden, daß a) die Zuständigkeit der einzelnen Ministerien bezüglich der sie betreffenden Belange der Reichsbahn gewahrt blieben, b) ein Darlehen des Reichs von der Reichsbahn nicht gefordert werde, c) die Kosten für Rhein und Ruhr von der Reichsbahn getragen würden, könne er sich mit der Erteilung einer Ermächtigung an den Reichsverkehrsminister zur Einleitung von Verhandlungen mit den Ländern auf der Grundlage des Entwurfs des Reichsverkehrsministers einverstanden erklären.

Der *Vizekanzler* hielt es für ausgeschlossen, in der Kürze der Zeit, nachdem auch die Vorlage ihm nicht bekannt sei, zu diesen wichtigen Fragen Stellung zu nehmen und schlug vor, zunächst einmal die Vertreter der beiden Hauptrichtungen über die Umgestaltung der Reichsbahn zu hören.

Der *Reichskanzler* bat um genauen Aufschluß darüber, worauf sich das Kabinett bei einer Erteilung der Ermächtigung festlege.

Der *Reichsverkehrsminister* führte aus, daß die Festlegung lediglich darin bestünde, daß das Kabinett mit der Ausscheidung der Eisenbahn als Sondervermögen grundsätzlich einverstanden sei. Alle übrigen Fragen, insbesondere die Frage der Form der Ausscheidung, bliebe dabei vollkommen offen. Das *Kabinett* erklärte sich daraufhin mit der Einleitung von Verhandlungen unter Abänderung der Richtlinien in den vom Reichsfinanzminister bezeichneten drei Punkten einverstanden.

9. Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitszeitgesetz ⁹

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete über die Verhandlungen betreffend Arbeitszeitgesetz im Fünfeznerausschuß des Reichstags. Die Vorlage wurde nach der Fassung, welche ihr der Wirtschaftsausschuß des Kabinetts gegeben hatte, im wesentlichen gutgeheißen. Es seien nur noch kleine und unwesentliche Änderungen technischer und redaktionärer Art erforderlich.

Der Reichsarbeitsminister wurde ermächtigt, diese Änderungen selbständig vorzunehmen. Die Verordnung über die Arbeitszeit kann auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen werden. Eine neue Vorlage an das Kabinett erübrigt sich ¹⁰.

10. Außerhalb der Tagesordnung: Aufhebung des Gesetzes vom 17. Juli 1923 über Kündigungsverbot und Wiedereinstellungspflicht im besetzten Gebiet ¹¹.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete ferner, daß der Fünfeznerausschuß des Reichstags der Aufhebung des Gesetzes vom 17. Juli 1923 über Kündigungsverbot und Wiedereinstellungspflicht im besetzten Gebiet durch Verordnung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes zugestimmt habe.

Das *Kabinett* ermächtigte den Reichsarbeitsminister, eine entsprechende Verordnung zu erlassen ¹².

⁹ Gemeint ist der Entwurf einer „VO über die Arbeitszeit“ (s. Dok. Nr. 25, P. II).

¹⁰ Die VO über die Arbeitszeit wird am 21.12.23 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen; sie tritt am 1.1.24 in Kraft (RGBl. I, S. 1249; mit Begründung abgedr. im RArbBl. 1924, S. 14 ff.).

¹¹ Das „Gesetz über die Wiedereinstellung und Kündigung in Teilen des Reichsgebiets“ vom 17.7.23 (RGBl. I, S. 648) verbot den Betrieben des besetzten Gebiets, weitere Entlassungen von Arbeitskräften vorzunehmen; außerdem wurden die Betriebe verpflichtet, die seit dem 11.1.23 entlassenen Arbeitnehmer nach einem von der RReg. zu bestimmenden Zeitpunkt wieder einzustellen. Die letztere Bestimmung wurde indessen nicht in Kraft gesetzt.

In einer Eingabe an den RArbM vom 26. 11. hatte die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gefordert, das Gesetz formell aufzuheben, da es seit der Aufgabe des passiven Widerstandes praktisch undurchführbar geworden sei (R 43 I/190, Bl. 77-81).

¹² Am 20.12.23 wird das genannte Gesetz durch eine VO auf Grund des Ermächtigungsgesetzes aufgehoben (RGBl. I, S. 1246).

11. Rheinisch-westfälische Notenbank¹³.

Ministerialdirektor Schäffer berichtete über die technische Seite der Goldnotenbank und hob besonders folgende Punkte hervor: Als Währungseinheit sei nicht die Goldmark vorgesehen. Falls das Kabinett den Wunsch habe, die Goldmark zugrunde zu legen, so müsse dieser Wunsch besonders zum Ausdruck gebracht werden. Die Frage des Übergangs des Instituts in die zentrale Goldnotenbank des Reichs könne auf zwei Arten gelöst werden: a) durch Vorsehung einer Kündigungsfrist, b) durch Gewährung eines Optionsrechtes. Eine Entscheidung über diese Frage sei noch nicht getroffen. Es empfehle sich, die Genehmigung der Goldnotenbank von der Gewährung eines Optionsrechtes an das Reich oder eine von ihm zu bezeichnende Stelle abhängig zu machen. Die Reichsbank habe in einem Schreiben zur Frage der Goldnotenbank Stellung genommen und ihr Einverständnis von 5 Bedingungen abhängig gemacht. Eine Nichterfüllung ihrer Bedingungen würde sie gegebenenfalls mit einem Zurückziehen ihrer Vertretungen im besetzten Gebiet beantworten¹⁴. Die Bedingungen der Reichsbank seien nur insofern berechtigt, als sie forderten, daß von beiden Instituten, der Reichsbank und der Goldnotenbank, eine einheitliche Diskontpolitik betrieben werde, und daß von der neuen Goldnotenbank keine gegen die Reichsbank gerichtete Politik verfolgt werde.

Der *Reichswährungskommissar* war der Auffassung, daß man grundsätzlich die Genehmigung für die rheinische Goldnotenbank aussprechen müsse. Dabei müsse jedoch der Grundsatz gewahrt werden, daß durch die Gründung der rheinischen Goldnotenbank nicht eine Zerreißung der deutschen Währungseinheit erfolge. Zur Erreichung einer gemeinsamen deutschen Währungseinheit sei es notwendig, daß im jetzigen Augenblick die Deutsche Regierung in die Verhandlungen eingeschaltet werde. Es sei ohne Zweifel, daß Deutschland niemals imstande sein werde, aus eigener Kraft eine Goldnotenbank aufzubauen. Infolgedessen müsse versucht werden, die rheinische Notenbank so zu gestalten, daß sie als Vorläufer der zentralen Notenbank anzusehen sei. Es müsse verhindert werden, daß diese Notenbank ein Hemmnis für die Errichtung der zentralen Goldnotenbank des Reichs werde. Wünschenswert sei infolgedessen, daß auch das übrige Ausland, insbesondere die Engländer, für diese rheinische Notenbank interessiert würden. Er habe den Eindruck, daß das Ausland der Frage der Goldfinanzierung der deutschen Wirtschaft nicht ablehnend gegenüberstände.

Der *Vizekanzler* führte aus, daß zwar gewichtige politische Bedenken gegen die Genehmigung der rheinischen Notenbank bestünden, daß aber im Vordergrund die Frage der Erhaltung der Rheinprovinz stände. Allerdings müsse die Genehmigung von gewissen Voraussetzungen abhängig gemacht werden, die im einzelnen noch zu formulieren seien. Er schlage vor, daß nach grundsätzlicher Festlegung der Voraussetzungen mit den maßgebenden Stellen nochmals verhandelt würde, um mit ihnen alle Einzelheiten vor endgültiger Erteilung der Genehmigung festzusetzen.

Der *Reichskanzler* schloß sich dieser Auffassung an und bat, unter allen Umständen heute zu einem Beschluß zu kommen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß er ursprünglich gegen eine Genehmigung sich ausgesprochen habe, daß er aber jetzt, vor allem nach einer Unterredung mit Herrn Stinnes, sich

¹³ Vgl. zum folgenden Dok. Nr. 27, P. 2; Nr. 28; Nr. 29.

¹⁴ Gemeint ist offenbar das Schreiben des Rbk-Direktoriums an den RK vom 19. 12., das sich im Nachlaß Marx im Stadtarchiv Köln befindet. Abgedr. in: Hugo Stehkämper (Bearb.), Der Nachlaß des Reichskanzlers Wilhelm Marx, Teil II, 1968, S. 106 f. Am 20. 12. findet in der Rkei eine Besprechung mit der Rbk über die Rhein. Notenbank statt, an der Marx, Jarres, Hamm, Schacht sowie Beamte verschiedener Reichs- und pr. Ressorts teilnehmen. Hierbei tragen die Vertreter des Rbk-Direktoriums folgende Wünsche vor: Bei der Konstituierung der Rhein. Bank solle eine Form gewählt werden, die einen Eingriff in das Notenprivileg der Rbk vermeidet; für den Fall der Liquidierung der Bank solle die Rbk als diejenige Stelle bezeichnet werden, die das Optionsrecht ausübt; der Übernahmepreis solle bereits jetzt festgelegt werden; das von der Rhein. Bank auszugebende Geld solle auf Mark oder Bruchteile einer Mark abgestellt werden. Die Absicht der Rbk, ggf. die Schließung der Reichsbankstellen im besetzten Gebiet öffentlich anzudrohen, wird von Jarres als bedenklich bezeichnet. „Es werde damit der Entente wahrscheinlich lediglich ein Gefallen getan, und im Rheinland würde man dieses Verhalten zweifellos nicht verstehen.“ (Protokoll dieser Besprechung in R 43 I/2442, Bl. 63-65).

davon überzeugt habe, daß sowohl vom außenpolitischen Gesichtspunkte aus als auch von dem der deutschen Zukunftsentwicklung es notwendig sei, die Genehmigung zu erteilen. Diese Genehmigung sei für das besetzte Gebiet und damit für die Stellung des Reichs zu dem besetzten Gebiet von größter präjudizieller Bedeutung, da damit neuerdings anerkannt werde, daß deutsche Gesetze wiederum auf die besetzten Gebiete Anwendung fänden. Denn die Genehmigung der Goldnotenbank werde abhängig gemacht von der Erlaubnis, das Rentenmarkgesetz¹⁵ im besetzten Gebiet einzuführen, und es bestehe die Aussicht, daß die Franzosen diese Erlaubnis erteilten. Außerdem sei zu bedenken, daß ohne diese Goldnotenbank und die Einführung der Rentenmark im besetzten Gebiet die Wirtschaft daselbst nicht dauernd in Gang zu setzen sei. Das bedeute aber den Zusammenbruch auf allen Gebieten in kürzester Zeit. Nicht wünschenswert erscheine ihm, als Währungseinheit 1/10 Dollar zu wählen. Notwendig sei, daß eine einheitliche Währungseinheit für das gesamte Reichsgebiet geschaffen werde. Bezüglich der Reichsbank glaube er, daß später der Frage der Änderung des Reichsbankgesetzes¹⁶ nähergetreten werden müßte. Es gehe nicht an, daß die Reichsbank neben der Reichspolitik noch eine besondere Politik betreibe. Ein Optionsrecht der Reichsregierung oder einer von ihr zu bestimmenden Stelle müsse gefordert werden. Die Übernahme der Verhandlungen von Regierung zu Regierung halte er für wünschenswert, möchte diesen Wunsch aber nicht zu einer *conditio sine qua non* machen.

Der *Vizekanzler* glaubte, daß durch derartige Verhandlungen die Lösung hinausgezögert werde.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, nicht den Namen einer rheinischen Goldnotenbank zu wählen, sondern vielleicht sich auf den Namen „Rheinisch-Westfälische Bank“ zu einigen. Die Vertreter der besetzten Gebiete hätten sich damit einverstanden erklärt. In der Frage der Währungseinheit glaube er mit der Wahl eines niedrigeren Goldgehalts als dem der Goldmark einverstanden sein zu sollen.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* sprach sich dahin aus, daß es dringend wünschenswert sei, in der gesamten Frage möglichst rasch zu einem Entschluß zu kommen.

Der *Reichsverkehrsminister* wünschte, daß an der Goldmark als Einheit festgehalten werde, da es sonst in der Praxis zu großen Unzuträglichkeiten bei den Abrechnungen kommen würde.

Der *Reichswährungskommissar* erklärte, daß an sich der Begriff „Mark“ und das Dezimalsystem aufrechterhalten bleiben solle und es nur fraglich sei, ob man der neuen Mark denselben Goldgehalt geben solle wie der alten Mark. Diese Frage sei nicht entscheidend. Entscheidend sei aber, daß die Lösung für das ganze Deutsche Reich einheitlich geschehe. Entscheidend sei ferner, daß für die künftige Verbindung dieser Bank mit dem zentralen Goldnoteninstitut Vorsorge getroffen werde, damit nicht durch ein Abströmen aller Devisen in das besetzte Gebiet die Errichtung der zentralen Bank überhaupt unmöglich werde.

Staatssekretär Schroeder warf die Frage auf, ob die Genehmigung im Wege des Gesetzes oder im Wege der Verwaltungsverordnung erteilt werden solle und entschied sich für den letzteren Weg.

Für die gesetzliche Form sprachen sich *Ministerialdirektor Schäffer*, der *Vizekanzler* und *Staatssekretär Joel* aus.

Generalkommissar Schmid hielt zwecks schnellerer Erledigung den Verwaltungsakt für zweckmäßiger und wies darauf hin, daß bei der Gesetzesform später starke politische Angriffe zu erwarten seien, die mit dem Antrage des Reichstags auf Aufhebung des Gesetzes endigen könnten.

Der *Vizekanzler* und *Staatssekretär Joel* wiesen darauf hin, daß derartige politische Angriffe auch gegen eine Verordnung auf Grund der Notgeldvorschriften im Wege der Interpellation erhoben werden könnten. Dazu komme, daß bei der Verordnung die Rechtsgültigkeit angezweifelt werden könne.

¹⁵ Rentenbank-VO vom 15.10.23 (RGBl. I, S. 963).

¹⁶ Autonomiegesetz vom 26.5.1922 (RGBl. II, S. 135).

Das *Kabinett* beschloß darauf, die Genehmigung zur Errichtung der rheinischen Goldnotenbank grundsätzlich, und zwar auf dem Wege des Gesetzes, unter folgenden Voraussetzungen zu erteilen¹⁷.

– 1.

Dem Deutschen Reich oder einer von ihm zu bezeichnenden Stelle wird ein Optionsrecht eingeräumt, wobei die Aktien zum Nennwert oder einem nicht mehr als 30% über dem Nennwert liegenden Werte zu übergeben seien. Im Falle der Nichteinigung entscheide über den Wert ein Schiedsrichter.

– 2.

Die Genehmigung der Einführung des Rentenmarkgesetzes im besetzten Gebiet wird erteilt.

– 3.

Die rheinische Goldnotenbank verzichtet für ihre Noten auf eine kleinere Stückelung als 2 Dollar.

– 4.

Das wertbeständige Notgeld, das auf Mark abgestellt ist, wird zugelassen.

– 5.

Die Währungseinheit für das gesamte Reich wird gesichert.

– 6.

Eine einheitliche Diskontpolitik der Reichsbank und der rheinischen Goldnotenbank wird gewährleistet, ebenso, daß die neue Bank keine gegen die Reichsbank gerichtete Politik treibt; ferner, daß gegenüber der deutschen zentralen Goldnotenbank eine wohlwollende Haltung eingenommen wird.

– 7.

Die Notenausgabe wird auf 75 Millionen Dollar kontingentiert, wobei nach Gründung einer zentralen Goldnotenbank und Festlegung deren Kontingents eine Erhöhung vorbehalten bleibt.

– 8.

Eine Notensteuer wird eingeführt.

– 9.

Die rheinische Goldnotenbank errichtet keine Niederlassungen im unbesetzten Gebiet¹⁸ und im Ausland.

12. Einstellung der Zahlungen für die in Deutschland tätigen interalliierten Kommissionen. [abgesetzt]

13. Entwurf einer zweiten Verordnung über Aussetzung der Zahlungen zur Erstattung der von der englischen Regierung erhobenen Reparationsabgabe.

Die Vorlage wurde unverändert angenommen¹⁹.

¹⁷ Vgl. zum folgenden das Schreiben des RK an Louis Hagen vom 22.12.23 (Dok. Nr. 36).

¹⁸ In der Vorlage irrtümlich: „im besetzten Gebiet“.

¹⁹ Auf Grund des German Reparation (Recovery) Act von 1921 erhob England von der dt. Einfuhr eine Reparationsabgabe in Höhe von 26% des Warenwertes. Gemäß Art. IX des Zahlungsplans zum Londoner Ultimatum vom 5.5.21 war die RReg. verpflichtet, den dt. Exporteuren die Abgabe zu erstatten; die brit. Zollbehörden stellten über die einbehaltene Abgabe Quittungen („Reparationsgutscheine“) aus, die die dt. Exporteure bei der Friedensvertrags-Abrechnungsstelle in Berlin zur Einlösung präsentierten. Durch VO vom 15.11.23 setzte die RReg. die Erstattung der engl. Reparationsabgabe aus, d. h. sie löste die von den Exporteuren vorgelegten Reparationsgutscheine nicht mehr ein. Ausgenommen waren Lieferverträge, die bereits vor Inkrafttreten der VO abgeschlossen waren, sofern die Reparationsgutscheine bis zum 31.3.24 zur Einlösung vorgelegt werden (RGBl. 1923 II, S. 411). Der in der obigen Kabinettsitzung gebilligte Entwurf einer 2. VO betr. engl. Reparationsabgabe sieht die Verlängerung der Vorlegungsfrist für Reparationsgutscheine bis zum 31.12.24 vor, und zwar für bereits laufende Werkverträge, „bei denen die Herstellung der zu liefernden Waren oder Gegenstände längere Zeit beansprucht“ (Kabinettsvorlage des RFM vom 14.12.23, R 43 I/40, Bl. 130 f.). Da die VO auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen werden soll, müssen je ein Ausschuß des RT und des RR zu der VO gehört werden. Die Ausschüsse wünschen aber ebenso wie die interessierten Wirtschaftskreise eine Verlängerung der Einlösungsfrist für sämtliche laufenden Lieferverträge bis zum 31.12.24. Der RFM kommt diesem Wunsch nach und legt eine

14. Fürsorge für die freien Berufe im besetzten Gebiet. [abgesetzt]

15. Ausführungsbestimmungen zur Personalabbau-Verordnung. [abgesetzt]

16. Entwurf einer Verordnung betreffend die Vereinfachung der Genossenschaftsbildung und die Förderung der Ödlanderschließung. [abgesetzt]

entsprechende Neufassung der VO vor, die in der Kabinettsitzung vom 11.2.24 angenommen und unter dem 12.2.24 erlassen wird (RGBl. II, S. 42).

Zitierhinweis

Nr. 33 Kabinettsitzung vom 19. Dezember 1923, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 135–143 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D33>